

--- ĐIỀU 1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH --- Nghị định số 252/2026/NĐ-CP về kê khai thuế và hoàn thuế có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. Nghị định này thay thế các Nghị định trước đây: Nghị định số 373/2025/NĐ-CP (quy định và biểu mẫu về kê khai quyết toán thuế), Nghị định số 117/2025/NĐ-CP (chủ sản TMĐT chịu trách nhiệm nộp thay thuế cho các shop online), Nghị định số 49/2025/NĐ-CP (ngưỡng nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh áp dụng từ 28/2/2025), Nghị định số 91/2022/NĐ-CP (quy định hạn mức tạm nộp thuế TNDN), và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP (quy định chung về quản lý thuế). --- ĐIỀU 2. QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ ƯU TIỀN VÀ APA --- Quy định cụ thể và đơn giản hóa chế độ ưu tiên đối với người nộp thuế có giao dịch liên kết, bao gồm

việc ưu tiên xử lý hồ sơ thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA). Gỡ bỏ hoàn toàn quy định về doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan trong nghị định này. Gỡ bỏ cơ chế ủy nhiệm thu thuế trước đây. --- ĐIỀU 3. HẠN MỨC TẠM NỘP THUẾ TNDN VÀ XUẤT CẢNH --- Tổng số thuế TNDN hoặc lợi nhuận sau thuế đã tạm nộp của 4 quý không được thấp hơn 80% số phải nộp theo quyết toán năm (thay đổi so với mức 80% của 3 quý đầu năm ở Nghị định 91/2022/NĐ-CP). Đảm bảo người tạm nộp thuế TNDN hàng quý đạt từ 80% trở lên cho cả 4 quý để tránh bị phạt tiền chậm nộp thuế 0.03% mỗi ngày. Trình tự, thủ tục thông báo tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế được quy định rõ

ràng, chi tiết hơn để tránh lạm dụng, bảo đảm quyền lợi người nộp thuế. --- ĐIỀU 4. QUẢN LÝ THUẾ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ --- Chủ sàn thương mại điện tử chịu trách nhiệm khai nộp thay, khấu trừ thuế trực tiếp cho các shop online kinh doanh trên sàn. Thời hạn thông báo tạm ngừng kinh doanh và thời hạn thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân được điều chỉnh linh hoạt hơn. --- ĐIỀU 5. KHAI BỔ SUNG VÀ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP --- Hướng dẫn chi tiết khai bổ sung hồ sơ khai thuế khi thay đổi kỳ tính thuế từ quý sang tháng. Quy định trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp kế thừa và các mốc thời gian chốt số liệu cụ thể khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Đảm bảo thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

và giới hạn nghiêm ngặt về thời gian cũng như trường hợp được khai bổ sung hồ sơ thuế.